

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1363/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – הגבלת תקופת כהונה של ראש הממשלה)

הוספת סעיף 1א13 1. בחוק-יסוד : הממשלה¹, אחרי סעיף 13א יבוא :

"הגבלת תקופת 1א13. לא יכהן ראש ממשלה יותר משתי תקופות כהונה כהונה של ראש ממשלה או יותר משמונה שנים במצטבר ; לא תופסק כהונת ממשלה ראש ממשלה שמלאו לתקופת כהונתו המצטברת שמונה שנים במהלך כהונה."

דבר ה ס ב ר

ראש ממשלה מחויב לפעול באופן מקצועי וללא לחצים פוליטיים או מפלגתיים למען רווחתם של כל אזרחי המדינה וכדי לשמור על כלכלה יציבה ולהביא להסדר מדיני צודק. תקופת כהונה ארוכה של ראש ממשלה, האחראי על כל זרועות השלטון הביצועיות, עלולה לגרום להתנוונות שלטונית ולהוביל להשפעת שיקולי הישרדות פוליטית אשר עשויים לפגוע בשיקול דעתו של ראש הממשלה. לכן, בתפקידים רבים נקבעה הגבלת תקופת כהונה. כך למשל, נהוג לגבי נשיא ארצות הברית, המכהן רק שתי קדנציות וכך גם לגבי נשיא המדינה, המוגבל במשך כהונתו. מטרתה של הצעת חוק זו להביא ליציבות השלטון הדמוקרטי ולמנוע מצב של קיפאון בראשות הממשלה. לכן, מוצע כי ראש ממשלה לא יכהן יותר משתי תקופות כהונה או יותר משמונה שנים במצטבר (אם מתקיימות בחירות מוקדמות). יודגש כי לא תיפסק כהונתו של ראש ממשלה מכהן אם הגיעה תקופת כהונתו המצטברת לשמונה שנים, אך הוא לא יוכל להיבחר לכהונה נוספת. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (2558/24/פ) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (2804/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (632/25/פ). הצעת החוק זהה לפ/2804/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)